

## 감사결과 처분요구서

|         |                     |        |             |
|---------|---------------------|--------|-------------|
| 처분요구 번호 | 2016 - 25           | 처분요구일자 | 2016. 3. 2. |
| 처 분 종 류 | 통보                  |        |             |
| 관 계 부 서 | 항공보안처               |        |             |
| 제 목     | 보안경비용역 용역사에 대한 제재 등 |        |             |

### 지 적 내 용

항공보안처는 인천공항의 공항보안계획 수립 및 운영, 보안경비용역 용역사 선정 및 관리, 보안상황실(TCC, PCC, CCC) 운영 및 보안상황 통제 등의 업무를 담당하고 있으며, 보안경비용역A는 ○○○○○(주)와 계약기간 2014.7.1.부터 2017.6.30.까지(기본계약 3년+옵션 2년), 계약금액 50,215백만원으로 계약이 수행되고 있고, 용역사에서는 용역인원 403명을 투입하여 여객터미널A 담당업무(여객터미널 2~4층 경비, TCC, EOD운영 등)를 수행하고 있다.

용역사의 업무수행 관련 사고 발생시 공사의 관리자 및 담당자만 문책당하고 사고 발생에 대한 보완대책으로 해당 용역의 정원이 늘어나는 등 오히려 용역사에 유리한 계약변경(인원 증원 및 계약금액 증액에 따라 용역사 용역수익 증가)이 이루어지는 경우가 있다.

[표] 최근 3년간 항공보안사고 발생에 따른 감사 조치현황

| 구 분                         | 조치내용                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| 2012.12.12.<br>몽골인 밀입국 사고   | 안전보안실장, 항공보안처장, 경비보안팀장, 팀원<br>모두 징계(견책) 처분 |
| 2013. 6.23.<br>출입초소 무단진입 사고 | 경비보안팀장 경고                                  |

[표] 사고 발생 이후 용역사 인력 변경 현황

| 구 분                       | 인력 변경                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2012.12.12.<br>몽골인 밀입국 사고 | '13.4.16. 항공보안강화 종합개선대책에 따라 TCC<br>운영인력 00명 증원        |
| 2016.1.3.<br>수하물 처리지연 사고  | '16.2.11. 안정적인 설비관리를 위해 유지관리인력 00명<br>증원요청(운송처→경영지원처) |

사고 발생시 계약특수조건 제8조(근로자의 투입 및 교체), 과업내용서 3.3(현장대리인)에 따라 현장대리인 등 교체를 요구할 수 있으나, 같은 회사 내 타 현장에 배치하는 조치 등으로 처벌의 실효성이 없다.

이에 사고 관련 용역사에 대한 엄격한 제재, 용역사 관리자 및 직원에 대한 제재를 검토 추진함으로써 사고 발생시 공사는 물론 용역사 관계자 또한 책임을 면할 수 없다는 경각심을 고취시킬 필요가 있다.

## 1. 보안경비용역A 계약해지 방안 검토

공사와 용역사의 계약서에 따르면 용역계약일반조건 제29조(계약상 대자의 책임있는 사유로 인한 계약의 해제 또는 해지) 제①항, 아웃소싱용역계약특수조건 제28조(계약의 해제·해지) 제①항에 해당하는 경우 공사는 용역사와 계약해지를 할 수 있다.

밀입국사고가 사고당시 담당 경비요원, 담당 순찰간부의 부실근무, 사고당일 06:30 사고 출입문 훼손사실 발견시 초소 근무자의 보고 및 인수인계절차 위반 등 사고의 직접적 원인과 아울러 사고 이전에도 그와 같은 허술한 경비체계로 관리되어온 고질적인 문제점에 기인한 점, 동 사고로 인해 인천공항 보안에 대한 신뢰도가 국민적 불신 수준으로 타격을 입은 점, 용역사 소속 직원의 보안관련 규정 위반으로 인해 보안사고가 야기된 점 등은 아웃소싱 계약특수조건 제28조제1항제5호의 계약해지 사유에 해당된다고 볼 수 있다.

## 2. 용역사에 대한 손해배상 청구 검토

경비업자는 경비업법 제26조(손해배상 등)에 따라 경비요원이 업무수행 중 고의 또는 과실로 경비대상에 손해가 발생하는 것을 방지하지 못한 때에는 그 손해를 배상하여야 한다.

용역사는 계약특수조건 제7조(용역의 수행 및 관리책임)에 따라 용역을 성실하게 수행하기 위해 근로자를 적정하게 배치하여 지도 감독하여야 하며, 용역의 수행과 관련한 소속 근로자의 행위에 대하여 일체의 민·형사상 책임을 져야 한다.

밀입국사고 발생 당시(1.21. 01:25) 담당 경비요원은 보안경비 과업수행절차서 제15장 근무수칙 초소일반수칙 및 초소특별근무수칙을 위반하여 부실하게 근무를 수행하였다. 또한 사고당일 용역사 간부가 심야시간(22:30~06:30) 동안 2회(23:21, 02:10)에 걸쳐 해당 초소를 점검하였으나, 근무수칙 위반을 지적하지 않았고, TCC 근무자는 보안경비 과업수행절차서에 따라 CCTV를 이용하여 현장상황을 감시할 수 있음에도 불구하고 근무수칙 위반행위 방지를 위한 주의와 감독을 게을리 하였다.

이로 인해 발생한 밀입국 사고가 언론을 통해 보도되고 일반 국민에게 인천공항의 보안 및 보안시스템이 허술하고 문제가 있는 것으로 인식됨에 따라 안전이 최우선인 항공교통 및 공항 이용자에게 불안감을 유발하는 등 공사의 명예를 심각하게 실추시켰다.

## 3. 경비업법에 따른 고발 등 용역사 직원 제재 검토

특수경비원은 경비업법 제15조(특수경비원의 임무) 제1항 및 제2항에 따라 시설주, 소속 상사의 직무상 명령에 복종하여야 하고, 소속 상사의 허가 또는 정당한 사유없이 경비구역을 벗어나서는 안 된다.

경비업법 제28조(벌칙)에 따르면 특수경비원이 경비구역 안에서 시설물의 절도, 손괴, 위험물의 폭발 등의 사유로 인한 위급사태가 발생한 때에 법 제15조 제1항 또는 제2항의 규정에 위반한 자는 처벌할 수 있다.

과업내용서 3.3(현장대리인)에 따라 공사는 현장대리인이 공항의 보안경비 업무수행에 지장을 주는 행위, 공사의 윤리경영 방침에 위배되는 행위를 하거나 또는 공사와의 협조적인 업무수행에 부적절 하다고 인정되는 경우 현장대리인의 교체를 요구할 수 있고, 용역사는 정당한 사유가 없는 한 이를 거절하지 못한다.

밀입국 사고발생 당시(1.21. 01:25) 3번 출국장 출입문 폐쇄(22:30) 이후 00:20부터 02:15까지 3번 출국장 초소 담당 경비요원은 초소특별근무수칙 중 야간근무자가 준수해야할 근무수칙 내용에 따라 D/G 사이 정중앙으로 이동하여 유리문을 이용하여 접근하는 밀입국자를 통제하기 위해 근무하여야 하였으나, 경계의 사각지대가 있는 출국장 서편 구석에 위치한 직원출입문의 주간 근무자용 책상에 앉아 유리벽 방향이 아닌 보안 검색대 방향을 주시하면서 근무하여 근무수칙을 위반하였고, 특히 초소 근무시간(2시간) 동안 의식적으로 경비구역을 이탈하여 근무시간 전체를 부실하게 수행하는 등 사실상 경비업무를 방임함으로써 밀입국자를 통제하지 못하였다.

이는 근무자가 경비업무 수행 중 대처할 상황 발생시 필요한 중요하고도 구체성 있는 특정한 사항을 규정한 초소특별근무수칙을 위반(의식적으로 경비구역을 이탈)하여 근무를 수행했다고 볼 수 있다.

## 조치할 사항

① 사장(항공보안처장)은 보안경비용역A 용역사와의 계약해지 또는 입찰참가제한 등 이에 준하는 제재방안 및 용역사에 대한 손해배상청

구 방안을 강구하시기 바랍니다.『통보』

② 사장(항공보안처장)은 사고당시 초소 근무자에 대하여 경비업법 제15조를 위반한 것으로 제28조에 따라 고발 등 법적조치를 검토 및 강구하시기 바랍니다.『통보』

③ 사장(항공보안처장)은 용역사에 현장에 대한 총괄 지휘감독의 책임이 있는 현장대리인에 대해 교체 요구하고, 근무수칙 위반자 명단(불임)을 통보하시기 바랍니다.『통보』

## 인천국제공항공사 상임감사위원

직인생략

## 붙 임 : 근무수칙 위반자 명단

| 근무<br>일자 | 2번 출국장 |     |     | 3번 출국장 |     |     | 5번 출국장 |     |     |
|----------|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|
|          | 근무자    | 조 장 | 반 장 | 근무자    | 조 장 | 반 장 | 근무자    | 조 장 | 반 장 |
| 1. 4     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |
| 1. 6     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |
| 1. 7     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |
| 1. 9     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |
| 1.10     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |
| 1.11     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |
| 1.13     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |
| 1.15     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |
| 1.16     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |
| 1.17     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |
| 1.18     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |
| 1.19     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |
| 1.21     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |
| 1.22     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |
| 1.23     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |

※ 대상기간 : '16. 1.4~1.26 심야시간(01:20~02:20)